

감사결과처분요구서

일련번호	25	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△△△△△△△△△△ (△△△△△△△△△△△△△△)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 각1개월 이내

△△△△△△△△△△△△△△△△

(행정상 통보)

제 목 경관저해시설 정비공사 감독 업무 소홀
관 계 기 관 △△△△△△△△△△△△△△△△
내 용

1. 업무처리기준

○ 「△△△△ 환경개선사업 추진계획(△△△△△△-340호, 2012.03.27.)」에 의거 △△△△내 자연환경오염 유발, 경관 저해 등으로 △△△△ 보전에 지장을 초래하고 있는 공원내 폐가, 불용군사시설 등 방치된 환경저해시설을 정비하는 △△△△ 환경개선사업을 추진하여 △△△△의 자연자원 보전과 지속가능한 이용을 도모함

－ 환경저해시설의 정비를 위하여 개인 및 유관기관 소유시설 등에 대해서는 우선 자진철거 및 개수를 유도하고 정비 계획에 미반영된 시설일지라도 공원 환경을 저해하는 시설은 소유자와 지속적인 협의 및 추가 정비를 하고, 사업시행시 유관기관, 지역주민, NGO단체 등의 참여를 통한 합동 정비를 유도하여 사업을 추진하도록 하고 있으며, 정비예산은 원인자부담 원칙에 따라 비예산 원칙이나 부득이한 경우 최소 필요경비는 공단에서 부담하도록 정하고 있음

○ 또한, 공단 『감사규정』 제30조(적극업무에 대한 면책)에 의거 감사대상부서 또는 감사대상부서의 직원이 불합리한 규제의 개선 등 공공의 이익을 위하여 업무를 적극적으로 처리한 결과에 대하여 그 행위에 고의나 중대한 과실이 없는 경우에는 이 규정에 따른 징계 요구 등 책임을 묻지 아니함

2. 현황 및 지적내용

- △△△는 △△△△ △△△ 도초면 소재의 탐방로상 전망대(△△△ 소유)와 해안가 폐방파제(△△△ 소유) 등 도서지역에 방치되어 탐방객의 안전을 위협하고 경관을 저해하는 시설을 철거하고 주변 경관을 개선하기 위하여 2021년도 환경저해시설 정비사업(2건)을 시행하였음

사 업 명	위 치	지 구	소 유 주	사업기간	사 업 내 용
2021년 △△△△△ 경관개선사업	△△ △△군 △△면 △△리 산44 일원	자연환경지구	△△군	2021.5.13. ~6.13.	탐방로 일원 전망대 철거, 수목식재, 입구 조형물 설치 등
2021 △△△△△ △△ △△ 환경저해시설 정비	△△ △△군 △△면 △△△리 산519(△△ 일원)	자연환경지구	△△군	2021.5.17. ~6.10.	폐방파제 철거복원 및 폐기물 처리(720ton)

- △△△는 유관기관 소유시설 등에 대해서는 우선 자진철거 및 개수를 유도 하여야 함에 따라 해당시설의 소유주인 △△△에 정비를 촉구하는 공문 발송(2회), 유선 통화(3회), 대면(출장) 협의(2회) 등을 실시하였으나, 관할 지자체 예산 부족 등으로 해당시설의 정비가 지연되고 있는 실정이었음
- 환경저해시설 정비사업 시행시에는 유관기관의 참여를 통한 합동정비를 유도하여 사업을 추진하고, 정비예산은 원인자 부담 원칙에 따라 비예산 원칙으로, 부득이한 경우 최소 필요경비는 공단에서 부담하도록 정하고 있음에도,
 - 해당시설의 철거 및 개수를 신속하게 완료하여 여름 성수기 이전 탐방객 안전을 확보하고 경관을 개선하는 것이 시급하다는 사유로 관할지자체의 참여 또는 예산의 부담없이 공단 자체 예산만으로 해당시설 철거를 이행하는 등 환경저해시설 철거 협의 절차 이행을 소홀히 한 것으로 확인됨

3. 조치할 사항

- 행정상 통보** (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련
 ※ 감사기간 중 적극행정 면책을 신청한 사항으로 업무담당자인 △△△△△△△△△△△△△△△△△△ △△△ △급 △△△에게 신분상 주의 처분이 요구되나, 적극행정면책 심의결과, 해당 사항은 공공의 이익을 위하여 추진한 적극행정으로 인정됨(안건 수용)에 따라 관련자는 신분상 불문 처리